

Обзоры

© ХОДОРОВИЧ М.А., ФОМИНА А.В., 2019

*Ходорович М.А., Фомина А.В.***ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРОХОДЯЩИМ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ФГБОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 117198, г. Москва

♦ Настоящая статья рассматривает основные вопросы законодательных и правовых аспектов оказания первичной медико-санитарной, скорой, в том числе специализированной, а также стационарной медицинской помощи иностранным гражданам, проходящим обучение в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях высшего образования Российской Федерации по различным программам. В работе всесторонне анализируются юридические нюансы медицинского обеспечения иностранных учащихся по сравнению с их российскими коллегами. Подробно и пошагово описываются права и обязанности иностранных граждан, проходящих обучение в российских вузах, а также возможности получения ими полноценного медицинского обеспечения на территории Российской Федерации. По итогам проведенного анализа авторами предлагаются ряд мер для возможности равноправного медицинского обеспечения иностранных обучающихся по отношению к их российским коллегам. Анализ проведен на основании изучения, обработки и систематизации нормативно-правовой документации по данной тематике.

Ключевые слова: обзор; иностранные граждане; студенты; российские вузы; медицинская помощь; гарантии оказания медицинской помощи.

Для цитирования: Ходорович М.А., Фомина А.В. Правовые аспекты организации медицинской помощи иностранным гражданам, проходящим обучение в вузах Российской Федерации. *Российский медицинский журнал*. 2019; 25(4): 238-241. DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2019-25-4-238-241>

Для корреспонденции: Ходорович Максим Александрович, врач, организатор здравоохранения, ассистент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены Медицинского института «Российский университет дружбы народов», 117198, г. Москва, E-mail: khodorovichmaxim@gmail.com.

*Khodorovich M.A., Fomina A.V.***THE FEATURES OF MEDICAL CARE TO FOREIGN CITIZENS STUDYING IN RUSSIAN UNIVERSITIES**

Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), 117198, Moscow, Russian Federation

♦ This article discusses the main issues of legislative and legal aspects of the provision of primary health care, emergency, including specialized medical care to foreign citizens who are studying in state, municipal and non-state organizations of higher education of the Russian Federation on various programs. The paper comprehensively analyzes the legal nuances of medical support for foreign students compared to their Russian counterparts. The rights and obligations of foreign citizens studying in Russian universities, as well as the possibilities for them to receive full medical care in the Russian Federation are described in detail and step by step.

According to the results of the analysis, the authors propose a number of measures for the possibility of equal medical care for foreign students in relation to their Russian colleagues. The analysis was based on regulatory documentation on this topic. **Keywords:** review; foreign citizens; students; Russian universities; medical care; guarantee of medical care.

For citation: Khodorovich M.A., Fomina A.V. The features of medical care to foreign citizens studying in Russian universities. *Rossiiskii meditsinskii zhurnal (Medical Journal of the Russian Federation, Russian journal)*. 2019; 25(4): 238-241. (in Russ) DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2019-25-4-238-241>

For correspondence: Maxim A. Khodorovich, doctor, assistant of the department of public health, health organisation and hygiene of Medicine institute of RUDN University, E-mail: khodorovichmaxim@gmail.com

Information about authors:Khodorovich M.A., <http://orcid.org/0000-0001-7515-3034>Fomina A.V., <http://orcid.org/0000-0002-2366-311X>**Conflict of interest.** The authors declare no conflict of interest.**Acknowledgments.** The study had no sponsorship.

Received 30.06.19

Accepted 26.09.19

Актуальность настоящей работы продиктована тем, что в последние годы Российская Федерация предстаёт на мировой арене всё более привлекательной для иностранных граждан в получении ими высшего образования.

На 2018/19 год более 35 российских вузов вошли в публикуемую часть одного из авторитетнейшего британского рейтинга университетов Times Higher Education¹.

По данным Росстата 2018 г. [2] на начало 2017 учебного года в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования Российской Федерации обучалось 198 295 иностранных студентов, в негосударственных образовательных организациях высшего образования Российской Федерации – 30 607. В общую численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры включены иностранные граждане, обучающиеся в Российской Федерации на условиях общего приема и по международным соглашениям. Надо отметить, что удельный вес иностранных студентов, обучающихся в

¹https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/50/locations/RU/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats.

государственных и муниципальных вузах России неуклонно растет (2005 – 1,3%; 2016 – 4,5%; 2017 – 5,2%) [1]. Причем, наряду с общим снижением численности студентов негосударственных вузов формируется устойчивая закономерность увеличения удельного веса иностранных студентов и в общей численности студентов частных вузов (2009 г – 3,11%; 2013 г – 5,13%; 2017 г. – 12,4%) [1].

Иностранные граждане выбирают Россию с целью получения высшего образования по ряду причин. И это не только общая финансовая доступность. Основными причинами являются: фундаментальный характер университетского образования, оптимальное соотношение цены и качества образования, а также возможность обучения на бюджетной основе, возможность изучения русского языка на подготовительных факультетах, а при отсутствии такого желания, возможность обучаться в ряде вузов на английском языке и многое другое. На сегодняшний день в России 766 университетов в 82 регионах. Это более 205 направлений подготовки специалистов и более 655 специальностей по различным программам обучения [2].

При этом состояние здоровья студентов, как российских, так и иностранных, вызывает все большее опасение ввиду увеличения общемировой общей заболеваемости и количества хронических заболеваний в её структуре. Это связывают с множеством причин, среди которых можно упомянуть чрезмерные физические, психические и эмоциональные нагрузки, которые испытывают люди данной категории.

Ввиду этого актуализируются вопросы касательно медицинского обеспечения иностранных обучающихся, их прав и обязанностей в получении доступной, качественной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Одним из главных является вопрос: имеют ли иностранные абитуриенты, студенты, аспиранты, и иные слушатели образовательных программ российских вузов, при возникновении у них проблем со здоровьем, возможность получения всесторонней квалифицированной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи наравне со своими российскими коллегами?

Цель исследования: изучить ключевые вопросы, связанные с законодательно-правовыми особенностями получения первичной медико-санитарной, скорой, в том числе специализированной, а также стационарной медицинской помощи иностранными гражданами, проходящими обучение в российских вузах. Оценить равенство прав и возможностей в получении медицинской помощи иностранными гражданами, проходящими обучение в российских вузах по сравнению с их российскими коллегами.

Объектом исследования послужила нормативно-правовая документация: Федеральные законы РФ, Постановления Правительства РФ, Приказы и Письма профильных министерств и ведомств. Был проведен контент-анализ, всесторонняя обработка, изучение и систематизация нормативно-правовой документации, как первоисточника.

Осознавая особую ответственность перед российским народом правительство нашей страны еще в конце XX века приняло ряд нормативно-правовых актов, применяющих предупредительные и ограничительные меры по противодействию распространения на территории Российской Федерации особо опасных инфекций (ВИЧ-инфекция, лепра, туберкулез и сифилис).

При оформлении российской учебной визы, которая выдается на срок до одного года, в консульских учреждениях РФ или в дипломатических представительствах для иностранных студентов существует обязательное требование о предоставлении сертификата установленного образца, содержащего актуальную информацию об отсутствии у них ВИЧ-инфекции. Данный сертификат действителен на срок до 3 месяцев и является необходимым с 1995 г.² Помимо этого, при выявлении у иностранного гражданина ВИЧ-инфекции, по российскому законодательству³ данный гражданин в обязательном порядке будет депортирован за пределы РФ.

Есть ряд исключений и ограничений в применении столь жестких предупредительных и ограничительных мер, но они касаются строго определенных категорий иностранцев: сотрудников дипломатических миссий и представительств, сотрудников консульских организаций, их семей и пр., а также иностранцев, имеющих близких родственников, постоянно проживающих в Российской Федерации (п. 2 ст. 11 Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ).

Следующим «барьером» на пути к возможности обучаться в России является обязательное требование о наличии медицинского страхового полиса добровольного медицинского страхования или договора о предоставлении платных медицинских услуг, без которых въезд на территорию Российской Федерации для иностранного гражданина будет закрыт⁴. Сумма минимального финансового покрытия при этом строго не регламентируется. В случае нарушения данных правил действия (бездействия) иностранного гражданина подпадают под ответственность, предусмотренную ст. 18.8 Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации⁵.

Одним из основных Федеральных законов, отражающих, помимо всего прочего, применение ратифицированных международных соглашений, договоров и правил, относительно охраны здоровья граждан является Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»⁶, ст. 19 которого гласит, что каждый имеет право на медицинскую помощь. В той же статье, в п. 4 сказано, что «порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется Правительством Российской Федерации» [8].

Ввиду того, что иностранные учащиеся по своему трудовому статусу в основном являются неработающими, а по статусу проживания – временно находящимися на территории Российской Федерации согласно п. 3

²Постановление Правительства РФ от 25.11.1995 № 1158 «Об утверждении требований к сертификату об отсутствии ВИЧ-инфекции, предъявляемому иностранными гражданами и лицами без гражданства при их обращении за визой на въезд в Российскую Федерацию на срок свыше трех месяцев».

³П. 2 ст. 11 Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ (ред. от 01.01.2017) «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».

⁴П. 5 ст. 27 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 19.02.2018) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

⁵«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 18.03.2019).

⁶Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 02.08.2018) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 326-ФЗ⁷, они не являются застрахованными в системе обязательного медицинского страхования и не имеют прав на получение медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий временной период, как их российские коллеги.

Однако, при этом абсолютно всем иностранным гражданам, как временно, так и постоянно проживающим на территории РФ, государством гарантирована бесплатная медицинская помощь в рамках Постановления Правительства РФ от 06.03.2013 № 186⁸. Причем, данная медицинская помощь оказывается теми же структурами, которые оказывают медицинскую помощь россиянам, а именно: медицинскими и иными осуществляющими медицинскую деятельность организациями независимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, однако объем данной помощи строго лимитирован и ограничивается оказанием медицинской помощи в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострениях хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни, а также скорой, в том числе специализированной, при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (травмы, отравления, несчастные случаи и др.). Полный перечень заболеваний и состояний регламентирован Приказом Минздравсоцразвития РФ № 194н⁹.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.08.2013 № 697¹⁰ большинство как иностранных, так и российских учащихся подпадают под условие проведения обязательных предварительных медицинских осмотров перед приемом на обучение.

Так как иностранные учащиеся, находясь на территории РФ, не имеют возможности пользоваться медицинскими услугами в рамках Территориальной программы в системе обязательного медицинского страхования они вынуждены, согласно п. 5 ст. 27 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ¹¹, а также, согласно п. 10 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ¹², приобретать полис добровольного медицинского страхования или заключать договор о предоставлении платных медицинских услуг, которые должны обеспечить иностранного гражданина минимальным перечнем медицинских услуг согласно Приказу Минздрава РФ от 06.08.1999

№ 315¹³, в который входят: медицинская помощь, оказываемая организациями скорой медицинской помощи, оказываемая в амбулаторных и стационарных медицинских организациях (при несчастных случаях, внезапно возникнувших проблемах со здоровьем и в объеме, необходимом для купирования острой боли либо устранения угрозы жизни пациента), транспортировка медицинским или иным транспортом, включая сопровождение медицинского персонала, с места происшествия в медицинскую организацию, посмертная репатриация. Ответственность за компенсацию затрат по иным видам и объемам медицинской помощи и медицинских услуг несет сам иностранный гражданин, который может покрыть данные расходы либо полисом добровольного медицинского страхования, либо собственными финансовыми средствами.

Для небольшой категории иностранцев, которые получают приглашение с гарантией материального, медицинского и жилищного обеспечения от приглашающей стороны, коей может являться: федеральные органы государственной власти; дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств в Российской Федерации; международные организации и их представительства в Российской Федерации, а также представительства иностранных государств при международных организациях, находящихся в Российской Федерации; органы государственной власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; юридические лица; граждане Российской Федерации, может быть предоставлена финансовая возможность покрытия всех медицинских расходов в рамках покупки медицинского полиса или оплаты медицинских услуг за счет принимающей стороны (Постановление Правительства РФ от 24.03.2003 № 167 «О порядке предоставления гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства на период их пребывания в Российской Федерации») [15]¹⁴.

Для иностранных студентов, желающих остаться в России после окончания учебы для дальнейшей трудовой деятельности, существует несколько возможностей: оформление разрешения на временное проживание либо получение вида на жительство. Согласно Приказу Минздрава России от 29.06.2005 № 384н¹⁵ помимо большого объема документов придется оформить ряд официальных форм, подтверждающих отсутствие у данного иностранного гражданина следующих особо опасных заболеваний: туберкулеза, сифилиса, лепры, болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека либо бессимптомного инфекционного статуса, вызванного вирусом иммунодефицита человека.

⁷Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

⁸Постановление Правительства РФ от 06.03.2013 № 186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации».

⁹Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н (ред. от 18.01.2012) «Об утверждении Медицинских критериев определения тяжести вреда, причиненного здоровью человека».

¹⁰Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности».

¹¹Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 19.02.2018) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

¹²Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

¹³Приказ Минздрава РФ от 06.08.1999 № 315 «О минимальном перечне медицинских услуг, оказываемых в системе медицинского страхования застрахованным иностранным гражданам, временно находящимся в Российской Федерации».

¹⁴Постановление Правительства РФ от 24.03.2003 № 167 (ред. от 25.05.2017) «О порядке предоставления гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства на период их пребывания в Российской Федерации».

¹⁵Приказ Минздрава России от 29.06.2015 № 384н «Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний».

Исходя из вышеизложенного очевидно, что иностранные граждане, проходящие обучение в российских вузах, не имеют равных прав в получении медицинской помощи по отношению к своим российским коллегам и несут бремя дополнительных финансовых затрат и ограничений по оказанию им некоторых видов медицинской помощи и ряда сопутствующих сервисных услуг.

Подводя итоги можно сделать вывод, что выбором номер один для иностранных граждан, проходящих обучение в российских вузах и желающих в максимально возможном объеме получать высококачественную медицинскую помощь и одновременно с этим снизить риски дополнительных финансовых расходов, является приобретение полиса добровольного медицинского страхования, путем самостоятельного выбора программы страхования и максимально возможных дополнительных опционов.

На наш взгляд оптимальным инструментом для равноправного медицинского обеспечения иностранных обучающихся по отношению к их российским коллегам, могло бы стать приравнивание медицинской помощи для иностранных учащихся по видам, объему и иным критериям в рамках договора добровольного медицин-

ского страхования или договора об оказании платных медицинских услуг к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий временной период¹⁶.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Россия в цифрах 2018*. Краткий статистический сборник. М.: Росстат; 2018.
2. *Бюллетень в сфере образования*. Аналитический центр при правительстве РФ, 2018.

REFERENCES

1. *Russia in numbers 2018*. A brief statistical compilation. Moscow: Rosstat; 2018. (in Russian)
2. *Education newsletter*. Analytical Center under the Government of the Russian Federation, 2018. (in Russian)

Поступила 30.06.19
Принята к печати 26.09.19

¹⁶Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 № 1492 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».